

NAZATUL SHIMA BINTI REZA

lwn

SYED KAMAL MUZAFFA BIN SYED HASSAN SAGAFF

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 16 Mac 2022 bersamaan 13 Syaaban 1443H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0147-2021, 10000-003-0148-2021, 10000-003-0149-2021 dan 10000-003-0150-2021

[Permohonan Semakan Kes Tuntutan Mutaah, Tunggakan Nafkah Isteri, dan Permohonan Interlokutori Pindah Prosiding di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Pemohon: Puan Siti Aishah binti Din dari Aishah Din & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada 30/12/2021 untuk mendapatkan perintah-perintah yang dapat dirangkumkan sebagaimana berikut :

- 1.1 Mahkamah menyemak keputusan yang dikeluarkan oleh Yang Arif Hakim Tuan Mohammad Khalid Bin Shae@Shaii Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor yang dikeluarkan pada 02/12/2021 dalam kes saman no : 10100-016-0834-2019, 10100-023-0833-209, kes permohonan no : 10100-041-0602-2021 dan 10100-041-0603-2021.

1.2 Permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran memindahkan prosiding ke dewan Mahkamah lain dihidupkan semula dan dibenarkan.

1.3 Kes muta'ah dan tunggakan nafkah isteri bagi kes saman no: 10100-016-0834-2019&10100-023-0833-209 dihidupkan semula dan dipindahkan ke dewan selain Dewan 1 untuk didengar, dibicarakan dan diputuskan oleh Hakim lain yang sewajarnya.

[2] Pada 02/12/2021 Hakim Bicara telah memutuskan untuk membenarkan penarikan balik kedua-dua kes permohonan interlocutori pemindahan prosiding dengan kos sebanyak RM 3000 bagi setiap kes serta membatalkan kedua-dua kes induk mutaah dan tunggakan nafkah isteri.

[3] Oleh kerana Mahkamah telah membenarkan penarikan balik kes-kes tersebut dan ianya telah dibatalkan maka pada hemat kami permohonan untuk menghidupkan semula kes tersebut hendaklah dibuat kepada Ketua Hakim Syarie berdasarkan seksyen 209(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :

Ketua Hakim Syarie boleh atas permohonan mana-mana pihak atau mengikut budi bicaranya sendiri, memerintahkan mana-mana Mahkamah supaya menghidupkan semula mana-mana kes yang telah ditolak.

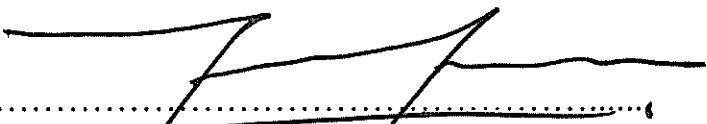
Dengan itu pada hemat kami saluran semakan yang digunakan oleh Pemohon dalam kes ini adalah tidak tepat dan tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Permohonan Semakan yang dikemukakan oleh Yang Arif Hakim Bicara **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

Bahawa permohonan semakan kes-kes ini adalah **ditolak**

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

